

서울행정법원 2023. 8. 17. 선고 2022구합81261 판결 [정보공개거부처분취소] 항소

사 건 2022구합81261 정보공개거부처분취소
 원고 A
 소송대리인 법무법인(유한) 예울
 담당변호사 최용문
 피고 대통령비서실장
 소송대리인 법무법인(유한) 대륙아주 담당변호사 이승익
 변론종결 2023. 6. 1.
 판결선고 2023. 8. 17.

주 문

1. 이 사건 소 중 별지 목록 가.항 기재 '직원들의 소관 세부업무'에 대한 정보공개 거부처분 취소 청구 부분을 각하한다.
2. 피고가 2022. 8. 26. 원고에게 한 별지 목록 기재 각 정보 중 위 '직원들의 소관 세부업무'를 제외한 나머지 부분에 대한 정보공개 거부처분을 취소한다.
3. 소송비용 중 1/6은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

청 구 취 지

피고가 2022. 8. 26. 원고에게 한 별지 목록 기재 정보에 대한 정보공개 거부처분을 취소한다.

이 유

1. 처분의 경위

가. 원고는 2022. 8. 11. 피고에게 별지 목록 기재 '대통령비서실의 직원 명단'(이하 '제1 정보'라 한다), '대통령비서실의 세부 조직도(기구표)'(이하 '제2 정보'라 한다)에 대한 정보공개청구를 하였다.

나. 피고는 2022. 8. 26. 원고에게 '제1, 2 정보는 인사관리, 개인정보에 관한 사항으로 공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 '정보공개법'이라 한다) 제9조 제1항 제5호, 제6호에 따라 비공개 대상정보에 해당한다'는 이유로 정보공개 거부처분을 하였다(이하 '이 사건 처분'이라 한다).

다. 관계 법령은 별지 기재와 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 기재, 변론 전체의 취지

2. 본안전 항변에 관한 판단

가. 피고 주장의 요지

피고는 대통령비서실 소속 직원들을 팀별로 배분하여 그 업무를 구분하고 있을 뿐 위 직원들이 담당하는 소관 세부업무를 기재한 업무분장표 등에 관한 정보는 생산하지 않았고, 피고가 해당 직원들에 관하여 보유·관리하는 개인인사기록에도 위와 같은 내용을 포함하고 있지 않다. 즉, 피고는 제1 정보 중 '직원들의 소관 세부업무' 부분은 별도로 보유·관리하고 있지 않으므로, 이 부분에 관한 정보공개 거부처분의 취소를 구하는 소는 법률상의 이익이 없어 부적법하다.

나. 관련 법리

1) 정보공개제도는 공공기관이 보유·관리하는 정보를 그 상태대로 공개하는 제도로서 정보공개를 구하는 자는 공개를 구하는 정보를 행정기관이 보유·관리하고 있을 상당한 개연성이 있다는 점을 입증함으로써 족하다 할 것이지만, 공공기관이 그 정보를 보유·관리하고 있지 아니한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 정보공개 거부처분의 취소를 구할 법률상의 이익이 없다(대법원 2006. 1. 13. 선고 2003두9459 판결 등 참조).

2) 정보공개법에 의한 정보공개제도는 공공기관이 보유·관리하는 정보를 그 상태대로 공개하는 제도이지만, 전자적 형태로 보유·관리되는 정보의 경우에는, 그 정보가 청구인이 구하는 대로는 되어 있지 않다고 하더라도, 공개청구를 받은 공공기관이 공개청구대상정보의 기초자료를 전자적 형태로 보유·관리하고 있고, 당해 기관에서 통상 사용되는 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어와 기술적 전문지식을 사용하여 그 기초자료를 검색하여 청구인이 구하는 대로 편집할 수 있으며, 그러한 작업이 당해 기관의 컴퓨터 시스템 운용에 별다른 지장을 초래하지 아니한다면, 그 공공기관이 공개청구대상정보를 보유·관리하고 있는 것으로 볼 수 있고, 이러한 경우에 기초자료를 검색·편집하는 것은 새로운 정보의 생산 또는 가공에 해당한다고 할 수 없다(대법원 2010. 2. 11. 선고 2009두6001 판결 참조).

다. 이 부분 소의 적법 여부

피고는 이 법원에 비공개 열람·심사를 위한 자료로 기관인사관리시스템에 등재된 대통령비서실 소속 일부 직원에 관한 '개인인사기록'을 출력하여 제출하였다. 이 법원이 이를 열람·심사한 결과에 의하면, 위 자료에는 해당 행정관의 성명, 소속, 직위, 직급 등을 비롯한 인적사항과 그 밖에 임용발령사항, 임면사항, 교육사항, 포상·징계사항 등이 기재되어 있으나, 위 행정관이 담당하는 소관 세부업무는 기재되어 있지 아니함을 알 수 있다. 이와 달리, 원고가 제출한 증거들만으로는

피고가 대통령비서실 직원의 소관 세부업무에 관한 정보 또는 이를 검색·편집할 수 있는 기초자료를 보유·관리하고 있을 상당한 개연성이 있다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

결국 이 사건 소 중 대통령비서실 직원의 소관 세부업무에 관한 정보공개 거부처분의 취소를 구하는 부분은 법률상 이익이 없으므로 부적법하다(이하 제1 정보 중 '직원들의 소관 세부업무'에 관한 부분을 제외한 나머지 정보와 제2 정보를 통틀어 '이 사건 각 정보'라 한다).

3. 처분의 적법 여부

가. 정보공개법 제9조 제1항 제5호에서 정한 사유에 관한 판단

1) 관련 법리

정보공개법 제9조 제1항 제5호는 '감사·감독·검사·시험·규제·입찰계약·기술개발·인사관리에 관한 사항이나 의사결정 과정 또는 내부검토 과정에 있는 사항 등으로서 공개될 경우 업무의 공정한 수행이나 연구·개발에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보'를 비공개 대상 정보로 규정하고 있다. 그리고 정보공개법의 목적과 위 조항의 입법 취지에 비추어 볼 때, '공개될 경우 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보'란 공개될 경우 업무의 공정한 수행이 객관적으로 현저하게 지장을 받을 것이라는 고도의 개연성이 존재하는 경우를 말한다. 이러한 경우에 해당하는지는 비공개에 의하여 보호되는 업무수행의 공정성 등의 이익과 공개에 의하여 보호되는 국민의 알 권리 보장과 국정에 대한 국민의 참여 및 국정운영 투명성 확보 등의 이익을 비교·교량하여 구체적인 사안에 따라 신중하게 판단하여야 한다(대법원 2016. 4. 28. 선고 2014두42537 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

위 법리에 비추어 보건대, 피고가 주장하는 사정만으로는 이 사건 각 정보가 공개될 경우 피고의 인사관리 등 업무의 공정한 수행이 객관적으로 현저하게 지장을 받을 것이라는 고도의 개연성이 존재한다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 이 부분 처분사유는 위법하다.

가) 이 사건 각 정보는 '대통령비서실 소속 직원의 성명, 소속 부서, 직위, 직급'과 위 직원들의 조직구성이 나타난 '대통령비서실의 세부 조직도'인데, 피고는 위에 관한 사항만을 따로 분류하고 있지는 않다고 주장한다. 그러나 피고가 비공개로 제출한 개인인사기록에 의하면 피고는 충분히 위 기록을 검색하여 원고가 구하는 정보를 편집할 수 있고, 대통령비서실 소속 직원의 정원이나 해당 자료의 분량에 비추어 볼 때, 위와 같은 검색·편집 작업이 피고의 시스템 운용이나 업무 수행에 별다른 지장을 초래하지는 않을 것으로 보인다.

나) 이에 대하여 피고는 이 사건 각 정보가 공개될 경우 대통령비서실 소속 직원의 임면에 관한 사후적 통제절차가 마련됨으로써 인사권자의 재량을 제한하거나 침해할 우려가 있다고 주장한다. 그러나 대통령비서실은 대통령의 직무를 보좌하는 기관으로서(정부조직법 제14조 제1항), 시민 사회, 경제, 산업, 교육, 과학기술, 문화체육, 국방, 법무 등 국정 전반에서 고도의 정책결정 업무를 담당하며 대통령의 의사결정을 직접적으로 보조하고 있고, 그 직원도 정무직 12명과 일반직 또는 별정직 합계 431명으로 비교적 소수의 인원으로 구성되어 있다(대통령비서실 직제 제10조 제1항 [별표] 참조). 피고는 이미 대외적으로 비서관 이상의 직원들에 대한 명단을 공개하고 있는데, 위 직원들 외에 다른 직원들도 그 직무의 내용이나 영향력에 비추어 비서관 이상의 직원들에 못지않은 자질과 능력, 책임성을 갖출 필요가 있다. 따라서 대통령비서실에서 근무하는 직원이 누구인지는 어느 공무원보다 더 국민의 감시와 통제가 필요한 공적 관심사항에 해당한다고 볼 수 있고, 이를 공개하는 것은 국민의 알 권리 보장과 국정운영의 투명성 확보 등의 이익에 크게 기여한다고 보아야 한다. 그 반면에 이 사건 각 정보가 공개된다고 하여, 해당 직원의 임면 과정이나 경로가 드러나는 것은 아니므로, 그 공개로 인해 직원의 임면 등에 관한 인사권자의 재량행사가 제한되거나 침해될 수 있다는 주장은 지극히 막연하고 추상적인 우려에 해당하거나, 위와 같이 달성될 공익에 비추어 그리 크지 않다고 볼 수 있다.

다) 피고는 이 사건 각 정보가 공개될 경우 국가 기밀을 다루거나 정책결정에 큰 영향을 미치는 직원들이 로비 및 위협, 악성 민원 등 외부의 부당한 영향력에 노출될 가능성이 있다고도 주장한다. 그러나 이러한 가능성은 적정한 인사 또는 감찰 등 부당한 영향력을 방지하기 위한 제도의 마련과 직원 개인의 준법의지와 양심에 맡길 문제이지, 직원 명단을 아예 비공개함으로써 대응할 문제라고 보이지는 않는다. 더욱이 행정안전부, 법무부 등 상당수의 정부조직뿐만 아니라 감사원, 국세청 등 이른바 사정기관도 국민의 알 권리 보장 등을 위하여 홈페이지에서 소속 직원의 성명, 소속, 직위, 직급 등을 공개하고 있는데, 위 기관 소속 직원과 대통령비서실 소속 직원을 다르게 취급하여야 할 특별한 이유도 없다고 보인다.

나. 정보공개법 제9조 제1항 제6호에서 정한 사유에 관한 판단

1) 관련 법리

정보공개법 제9조 제1항 제6호는 비공개대상정보의 하나로 '당해 정보에 포함되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인정보 보호법 제2조 제1호에 따른 개인정보로서 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보'를 규정하면서, 같은 호 단서 (다)목으로 '공공기관이 작성하거나 취득한 정보로서 공개하는 것이 공익 또는 개인의 권리구제를 위하여 필요하다고 인정되는 정보'는 제외된다고 규정하고 있다. 여기에서 '공개하는 것이 공익을 위하여 필요하

다고 인정되는 정보'에 해당하는지 여부는 비공개에 의하여 보호되는 개인의 사생활 보호 등의 이익과 공개에 의하여 보호되는 국정운영의 투명성 확보 등의 공익을 비교·교량하여 구체적 사안에 따라 신중히 판단하여야 할 것이다(대법원 2006. 12. 7. 선고 2005두241 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

이 사건 각 정보에는 직원의 성명이 포함되어 있고, 이는 정보공개법 제9조 제1항 제6호에서 정한 개인정보에는 해당한다. 그러나 정보공개법 제9조 제1항 제6호 단서 (라)목은 직무를 수행한 공무원의 성명·직위를 공개 대상 정보로 규정하고 있는데, 이는 공무원의 직무가 공적 영역에 속하므로 공직을 수행할 때 공무원의 신분은 자연스럽게 드러나는 것이 일반적이라는 사정을 고려한 것이라 볼 수 있다. 따라서 개인의 사적인 행위나 인격적인 사항과 결합되지 아니한 것으로서, 단지 소속 공무원의 성명만을 공개하는 것은 해당 공무원의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 보기 어렵다. 그 반면에 대통령비서실 소속 직원의 명단을 공개하는 것은 그 인적 구성의 적정성, 객관성 및 국정운영의 투명성을 확보하고 국민에 의한 기본적인 감시와 통제를 가능하게 하여 공익에 크게 이바지한다. 이에 비추어 보면, 대통령비서실 직원의 성명을 공개하는 것은 공익을 위하여 필요하다고 인정되므로, 이 부분 정보는 정보공개법 제9조 제1항 제6호 단서 (다)목에 따라 공개 대상에 해당한다고 봄이 타당하다. 이 부분 처분사유 역시 위법하다.

다. 추가된 처분사유에 관한 판단

1) 피고 주장의 요지

피고는 소송 중 '이 사건 각 정보가 대통령기록물 관리에 관한 법률(이하 '대통령기록물법'이라 한다) 제16조 제1항 단서에서 정한 비공개 대통령기록물로 분류되었고, 향후 대통령지정기록물로 지정 및 지정될 예정이므로 이를 공개할 수 없다'고 주장하였다. 그런데 이 사건 처분서에 나타난 비공개 사유는 '이 사건 각 정보가 인사관리, 개인정보에 관한 사항'이라는 것이고, 그 근거 법률은 정보공개법 제9조 제1항 제5호(인사관리), 제6호(개인정보)이므로, 피고가 소송에서 새로이 주장하는 비공개 사유는 추가된 처분사유에 해당한다.

2) 관련 법리

행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서, 처분청은 당초 처분의 근거로 삼은 사유와 기본적인 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있다. 여기에서 기본적인 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초인 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지 여부에 따라 결정된다. 이와 같이 기본적인 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분사유로 주장하는 것이

허용되지 않는다고 해석하는 이유는 행정처분의 상대방의 방어권을 보장함으로써 실질적 법치주의를 구현하고 행정처분의 상대방에 대한 신뢰를 보호하고자 함에 그 취지가 있다. 그리고 추가 또는 변경된 사유가 당초의 처분 시 그 사유를 명기하지 않았을 뿐 처분 시에 이미 존재하고 있었고 당사자도 그 사실을 알고 있었다 하여 당초의 처분사유와 동일성이 있는 것이라 할 수는 없다(대법원 2003. 12. 11. 선고 2001두8827 판결 참조).

3) 이 부분 처분사유의 추가 허용 여부

정보공개법 제9조 제1항 각 호는 서로 입법취지, 내용과 범위 및 요건을 달리하므로, 일반적으로 위 각 호의 사유에 해당하는 사실은 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되지 않는다(위 2001두8827 판결 등 참조). 그런데 피고가 추가한 처분사유는 이 사건 각 정보가 '다른 법률인 대통령기록물법에 따라 비공개 사항으로 규정된 정보'에 해당한다는 것으로서, 사실상 정보공개법 제9조 제1항 제1호에서 정한 비공개 사유를 주장하는 것과 같다. 따라서 위와 같은 사유는 정보공개법 제9조 제1항 제5호, 제6호와 기본적 사실관계를 달리한다고 보아야 하고, 이러한 사유가 처분 당시 이미 존재하고 있었고 당사자가 그 사실을 알고 있었다고 하더라도 마찬가지이다.

또한, 대통령기록물법은 대통령기록물은 공개함을 원칙으로 하면서, 다만 정보공개법 제9조 제1항에 해당하는 정보를 포함하고 있는 경우에는 이를 공개하지 아니할 수 있다고 규정하고 있으나(제16조 제1항), 한편 그 공개·비공개 여부는 대통령기록물 생산기관의 장이 관할 기록관으로 대통령기록물을 이관하려는 때 분류한다고 규정함으로써(제16조 제2항), 별도의 분류행위를 요구하고 있다. 또한 특별한 보호가 필요하여 열람 등을 허용하지 않는 대통령지정기록물의 경우에도, 대통령의 지정행위를 별도로 요구하고 있다(제17조 제1항). 이처럼 대통령기록물법에 따라 비공개 대상이 되기 위해서는 별도의 추가적인 행위가 요구되고 있으므로, 이에 의하더라도 피고가 추가한 처분사유는 정보공개법 제9조 제1항 제5호, 제6호의 사유와 기본적 사실관계가 다르다고 보아야 한다.

따라서 피고가 재판에서 새롭게 이 부분 처분사유를 추가하는 것은 허용되지 않는다(한편, 이 사건 각 정보가 대통령기록물법이 정한 절차에 따라 비공개 대통령기록물로 분류되었다거나, 대통령지정기록물로 지정되었다고 인정할 수 있는 증거도 없다).

이 사건 소 중 별지 목록 가.항 기재 '직원들의 소관 세부업무'에 대한 정보공개거부처분 취소청구 부분은 부적법하므로 이를 각하하고, 이를 제외한 나머지 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장

판사

김순열

판사	김웅수
판사	손지연

별지 생략